

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Resolución Directoral N.º 00094.....

Tocache, 13 ENE 2023

VISTO:

El memorándum N.º 0690-2022-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 30 de diciembre del 2022, el Informe Técnico Final N.º 015-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N.º 002081, fecha 03 de octubre del 2022, se resuelve en su Artículo 1.- **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario a la Prof. JUANA CARDENAS CASTRO, docente de la I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN, del caserío Ramal de Aspuzana, distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, Región de San Martín, por la supuesta falta administrativa ha transcendido por acción y omisión (vulneración del derecho a la integridad violencia física y psicológica ejercida hacia el menor de iniciales J.E.D.S. además se señala que testigos de los hechos sus compañeros, C.E.R.D, G.R.G.C, siendo esta conducta sancionable ante el ordenamiento jurídico de la Ley de Reforma Magisterial Ley N.º 29944) **su deber y prohibición; en el ejercicio de la función docente**. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que la profesora en proceso no ha vulnerado según Ley N.º 29944, los artículos 40 literal, c), n), y q), así mismo el Art. 49, literal e).

Que, la CPPADD pone de conocimiento al presente caso, lo que refiere la Ley N.º 29944 Ley de Reforma Magisterial, art.-3 La profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la Ciudadanía y la democracia **Esta ética exige del profesor, idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno.**

Que mediante cedula de Notificación N.º. 066-2022 con fecha 03 de octubre del 2022, se remite la RD. UGE-T. N.º 2081-2022, en el que resuelve **INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO** a la Prof. Juana Cárdenas Castro, quien es notificado válidamente en fecha 11/10/222, en el que se acompañó documentos pertinentes al PAD y que el docente haga uso de su derecho a la defensa, realice su descargo correspondiente con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos o el reconocimiento de estos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso". Por lo que el docente en PAD debe de solicitar las copias correspondientes del expediente principal, para mejor estudio de autos por este o su abogado defensor; por lo cual se infiere que éste colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, art. 248 del TUO de la Ley N.º 27444 (D.S. N.º 004-2019-JUS)

Este colegiado aprecia las actuaciones del secretario técnico, de acuerdo al Informe Técnico Preliminar y los documentos existentes en el expediente, tales como;

"Que, mediante el Oficio N.º 076-2022/GRSM-DRE-UGEL-T- I.E. "CIRO ALEGRIA BAZAN" la Directora Noemí Fustamante Blanco; informa sobre Actos de violencia Física y Psicológica por parte de la Docente de Aula de la I.E. CIRO ALEGRIA BAZÁN de fecha 13/07/2022, en lo que se informa sobre el maltrato físico y psicológico ocurrido el día lunes 11 de julio en la I.E. Aula de 2do grado por parte de la docente Juana Cárdenas Castro a los estudiantes de iniciales G.R.G.C. DNI: 78698717; estudiante J.E.D.S. DNI: 63009530 estudiante C.E.R.D DNI: 78878825, donde se atendió a las madres de familia y se recibió la denuncia respectiva, donde orientaciones de los procesos que deberían adoptar en cuanto a realizar denuncia en la Policía. Así mismo la Acta N.º 01, la señora Felisa Silvestre Silva, menciona que el día lunes 11 de julio su menor hijo llegó a casa y menciona que la profesora le había golpeado con una regla en su pierna, a raíz de

que el estudiante no pudo leer, el niño quiso llorar, pero como todos se rieron el controló esa actitud, la madre también indica que cuando saca a leer al niño y no habla bien se burlan todos, de igual manera que la docente usa palabras inadecuadas (carajo, burros, malcriados, cochinos, ocioso, sonso), de su menor hijo, por otro lado el niño se acercó a la dirección y la madre mostro el golpe del niño donde se observa dos manchas oscuras en la pierna izquierda confirmando así el maltrato físico. Además, se señala del mes de julio se comunica la Sra.: directora Fustamante Blanco Noemi, de la I.E. Ciro Alegría Bazán –Ramal de Aspuzana, quien informa el hecho de violencia física y psicológica.

Que, mediante su descargo presentado por la docente en PAD refiere lo siguiente, mi persona tiene 60 años y actualmente está a cargo del aula de 2do grado de primaria, con 31 alumnos. Debido a la pandemia en un inicio de año la sección se divide en dos grupos A y B, donde las características del grupo A, era estudiante que tenía algo de conocimiento de su aprendizaje y en el grupo B, solo sabían escribir su nombre y no conocían nada más, por lo que los materiales y sesión que mi persona preparaba era diferentes; a lo que se me era muy complicado, mientras enseñaba al grupo (A). el grupo (B) hacia desorden y bulla y no dejaban avanzar, por lo que para controlarlos últimamente tenía en mi poder una barita de palo de algodón y como era reincidentes las actitudes en alguna ocasión con la barita en la mano iba diciéndolos siéntense, siéntense y en eso lo toco en la pierna del niño el cual como el niño es de tés claro cambio de color, realmente mi intención no fue golpearlo, pero pasó.

Que, mediante descargo presentado por la docente en PAD refiere lo siguiente. En cuanto a lo que menciona las madres que las versiones a sus hijos eran de carajo, chanchos, sucios, burros, ocioso. Ante ello debo de decir que: entre mi vocabulario no hablo de esa manera, en cuanto a sucios, cuando venían de jugar tenían mucho sudor y las manos también lo tenían sucias, entonces yo los decía que no pueden estar sucias porque la higiene es importante y peor con la pandemia, en cuanto a ociosos, cuando se les enviaba actividades para sus casas regresaban con la misma tarea, entonces les decía y que hacen el fin de semana, seguramente jugando no tienen que estar ahí de ociosos deben hacer sus actividades, en cuanto el termino burro debido a que se les dividió es que el grupo A era el que catalogó de burro a los de la B porque realmente no sabían y muchas veces mi persona ha intervenido diciéndolo que no son animales que son personas y que sus compañeros ya van aprender igual que ellos.

Que, mediante el Acta de Reunión N.º 21 con fecha 01 de diciembre del 2022 la docente en PAD refiere lo siguiente la profesora Rocío M. Esquivel Núñez lo pregunto ¿Que si conoce sobre el enfoque de competencia? La profesora indica que, si conoce, pero que estaba estresada. El Prof. Manuel Castrejón Abanto lo pregunta si lo pego, la Prof. Juana Cárdenas Castro responde que sí; un pequeño golpe, con un palito de algodón, pero las clases se vienen desarrollando con normalidad y el niño viene mejorando en su aprendizaje.

Al respecto señalado que el principio de razonabilidad parece surgir una valoración respecto del resultado de razonamiento del Juzgador expresando en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de educación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión: debe de juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral hoja de vida, otros antecedentes que estima conveniente)". Hago mención lo siguiente al respecto, el tribunal del Servicio Civil en su Resolución N°10506-2012-SERVIR/TSC segunda sala, ha señalado lo siguiente; (...) se efectuó una valoración de los antecedentes del impugnante, de las evaluaciones de desempeño laboral, la entrega de cargo y su perfil profesional, los cuales se estableció que la sanción debía de ser el cese temporal por cuatro (4) meses y por (6) meses que señala la CPPAD. Lo que, a criterio de esta sala, se encuentra dentro de los parámetros que comprende el principio de razonabilidad.

Siendo las 03:02 P.M. del día Martes 09 de agosto del 2022, nos reunimos con la madre de familia, Felisa Silvestre Silva, identificada con DNI: N° 43816234, con domicilio en el Centro Poblado de Ramal de Aspuzana, Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, que nos manifiesta por el hecho que denunció por la agresión Física y Psicológica a su menor hijo de iniciales, J.E.D.S. de (8) años de edad víctima de su Maestra Juana Cárdenas Castro, 2do grado de nivel primaria, a la que la madre refiere que su hijo llevo a su casa a la 1:00 P.M. medio triste a la que lo pregunto qué ha pasado y el niño lo cuenta que su profesora lo ha pegado porque no ha podido leer, con una regla lo insulto diciendo no sabes eres burro, ocioso los dijo palabras como "carajo" a los niños de Aula, así mismo le dijo que le dio con una regla de madera en su pierna izquierda le dijo que lo dejó moreteado a lo que el día siguiente se puso más oscuro también menciono que la maestra les decía a los niños que comen como chanchos, sucios, por lo que su hijo viene siendo afectado hasta ahora ya que siempre recuerda sobre eso y que no quiere ir al colegio debido a lo que la docente le hizo.

Que, este colegiado hace referencia lo siguiente; de acuerdo a la RVM N°091-2021-MINEDU en su Art.-6.4.15 EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA, literal d) si dentro del plazo antes señalado, el profesor procesado no cumple con la presentación de su descargo por escrito, la comisión tiene expedida

su función para evaluar el expediente efectuado la investigación y diligencias que sean necesarias. Los descargos presentados fuera de plazo, se tiene por no presentados. Así mismo, TUO de la ley N°27444 en su Artículo -255 numeral 4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizara de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

Que la comisión Permanente de los Procesos Administrativos de la UGEL-T, en. Mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

Que, la CPPADD pone de conocimiento al presente caso, lo que refiere la ley N°29944- ley de Reforma Magisterial, Art.-3 la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respecto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven el fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Está ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento personal con el aprendizaje de cada alumno.

Que, de acuerdo a nuestra Constitución Política, toda persona tiene Derecho a su Integridad Moral, Psíquica Física y a su libre desarrollo y bienestar. En lo que al respecto a los niños entiéndase niños, niñas y adolescentes. - Art.- 4 de nuestra Constitución precisa que "la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño adolescente", reconociendo así implícitamente el principio de interés superior del niño. Y en lo que concierne a los niños en el ámbito educativo, el artículo 15 de la Carta Magna establece que el educando tiene derecho una formación que respete su identidad, así como buen trato Psicológico y Físico.

Que de acuerdo al decreto supremo N° 003-2018-MIMP Ley N° 30403 Artículo 1. Prohíbese el uso del castigo físico y humillante contra los niños y adolescentes. Está prohibido abarcar todos los ámbitos en los que transcurre la niñez y adolescencia, comprendiendo el hogar, la escuela, la comunidad, lugares de trabajo, entre otros relacionados. Artículo 3-A. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tienen derecho al buen trato, que implica recibir cuidados, efecto, protección, socialización y educación no violentas, en un ambiente armonioso, solidario y efectivo, en el que se le brinde protección integral, ya sea por parte de sus padres, tutores, deberes de sus madres, padres, tutores/es u otras personas responsables de él.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0405-2007-ED 1.5.2 Maltrato físico. - es toda acción con empleo de la fuerza física directa tales como puntapiés, puñetes, cachetadas, jalones de pelo s mordeduras y otros, o con algún tipo de objeto, arma o sustancia que puede causar, lesiones externas, internas, heridas o hematomas. 1.5.3 Maltrato psicológico. - es toda acción u omisión que daña la autoestima, el honor, la dignidad, la identidad o el desarrollo emocional del estudiante, tales como insultos constantes, humillación, negligencia, no reconocer aciertos, chantaje, destrucción de objetos apreciados, ridiculizar, rechazar, amenazar, explotar, comparar, entre otros.

Según la R.V.M. N° 019-2005-ED, Orientar el desarrollo de las acciones de la Campaña de sensibilización y promoción "Tengo Derecho al Buen Trato" a nivel nacional, tanto en lo que se refiere a la prevención del abuso Físico, Psicológico y sexual, y todo tipo de discriminación, así como en el desarrollo de la Convivencia y Disciplina Escolar Democrática para desarrollar y fortalecer, entre todos los agentes educativos y la comunidad en general, actitudes, comportamientos y acciones de Buen Trato a los estudiantes.

Es importante mencionar que la normativa, LEY DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA, LEY N°27815, en el artículo 6° "Principios y Deberes del SERVIDOR Público", Arti.7°2 Deberes de la función Pública y el Art.8 "Prohibiciones Éticas del servidor Público, numeral 1, por lo que menester tener de conocimiento por cada servidor público.

A ello la CPPADD visto los documentos fehacientes desde el 17 de octubre del 2022, la profesora Juana Cárdenas Castro reconoce que tenía en mi poder una barita de palo de algodón y como era reincidentes las actitudes en alguna ocasión con la barita en la mano iba diciéndolo siéntense, siéntense y en ese lo toca en la pierna del niño cual como el niño es de tés claro cambo de color, realmente mi intención no fue golpearlo, pero paso, el cual no volví a refírles de esa manera. Por lo tanto, según artículo 49.d). Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y /o institución educativa, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios Públicos. e). Maltratar físico o psicológicamente al estudiante causando daño grave.

En cumplimiento a la normativa, sobre las acciones del docente, cabe señalar lo siguiente;

5.4 Actividades de los Profesores

En el marco de lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación del servicio educativo, las siguientes actividades:

- Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo.
- Interactuar con el estudiante y sus familiares.
- Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia, Aprendo en casa, o complementarlo con cualquier otra estrategia regional, local o de la IE.
- Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional.
- Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.
- Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.
- Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional.
- Otras que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU y según sean requeridos por la dirección de la IE.

5.11 Deberes

Los profesores y auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las tres modalidades de trabajo rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, según corresponda. También constituyen deberes los siguientes:

- Cumplir con las actividades encomendadas, así como previstas en el presente documento normativo.
- Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.
- Llenar la declaración jurada de salud a solicitud del director de la IE o programa educativo, así como la que se realiza desde el Minedu de manera virtual,
- Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la IE.
- Otros previstos en las normas complementarias para asegurar la prestación del servicio educativo, que para tal efecto apruebe el Minedu.

Que, de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que la profesora. **Juana Cárdenas Castro**, docente de la I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN de Ramal de Aspuzana-Nuevo Progreso-Tocache vulnera la ley N° 29944 artículo 49 inciso d) Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y/o institución educativa, así como impedir el normal funcionamiento del servicio público. e) Maltratar Físico o psicológicamente al estudiante causando daño grave. Artículo 40 inciso c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como los padres de familia, h). Asegurar que sus actividades profesionales se fundamentan en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática. q). Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia Directiva N° 019-2012-MINEDU/VMGI-OET de fecha 19/12/2012, numeral 5.1 y 5.2.10) artículo 48 primer párrafo; artículo 49 primer párrafo, literal e) **Maltratar físico o psicológicamente al estudiante causando daño grave.** Conducta considerada como falta grave.

Que, la CPPADD luego de análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos, se concluye que existe mérito suficiente para ser sancionada en PAD a la profesora **JUANA CÁRDENAS CASTRO**, docente de la I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN Ramal de Aspuzana-Nuevo Progreso Tocache; por la supuesta falta administrativa ha trasgredido por acción u omisión (vulneración del derecho a la integridad violencia física y psicológica ejerciendo hacia sus estudiantes, siendo esta conducta sancionable ante el ordenamiento jurídico de la ley de Reforma Magisterial Ley 29944 su deber y prohibición; en el ejercicio de la función docente. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que la profesora en proceso ha vulnerado según ley N.° 29944, los artículo 49 literal d), e) **Artículo 40 literal c), n), y q).**

Por el cual la calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED art.- 78 literales;

a) Circunstancias en que se cometen.	La Prof. Juana Cárdenas Castro, docente en la I.E. "Ciro Alegría Bazán", Ramal de Aspuzana, Nuevo Progreso, Tocache, quien comete la presunta falta administrativa de violencia física y psicológica a los niños de iniciales J.E.D.S, C.E.R.D. Y G.R.G.C.
b) Forma en que se cometen.	Quien presuntamente había golpeado con regla de palo de madera, una barita de palo de algodón en la pierna izquierda y que también usa palabras inadecuadas (carajo, burro, malcriado, cochino ocioso, sonso) al menor de iniciales J.E.D.S. además se señala que testigos de los hechos sus compañeros C.E.R.D, G.R.G.C.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica.

e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	Vulneración a su derecho a la integridad física y Psicológica.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica.
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Es la conducta de la docente en PAD, debido a la vulneración del derecho a la integridad violencia física y psicológica ejercida hacia sus estudiantes, siendo esta conducta sancionable ante el ordenamiento jurídico de la ley de Reforma Magisterial ley N°29944, por lo que se puede inferir total indignación al sector educativo, afectando el libre desarrollo emocional de los estudiantes.
i) Situación jerárquica del autor o autores	Si aplica por ser la docente en la I.E. "CIRO ALEGRIA BAZÁN" Ramal de Aspuzana, nuevo Progreso, Provincia de Tocache.

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente, de acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.-248 numeral 9, del D.S. N°006-2019-JUS, TUO de la Ley N°27444: "Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría).

En el presente caso, la docente en proceso piensa, cree o supone que la CPPADD está vulnerando su derecho a la presunción de inocencia, toda vez que para él no existen medios probatorios que acrediten la comisión de la falta imputada. De la revisión de la documentación que obra en el expediente y conforme a los fundamentos expuestos en el presente análisis, existen elementos de convicción Descargo sobre caso de violencia física y Psicológica, con fecha 17 de octubre 2022 Acta de Reunión con fecha 01 de diciembre 2022, en concordancia con la RVM N° 123-2021 INCISO 5.5.4 fundamentada razonablemente sobre la comisión de los hechos que originaron la instauración de PAD; con lo cual carece de cualquier sustento lo señalado o invocado por el docente en proceso, ya que no se le ha vulnerado principio alguno al referido docente.

Que, la CPPADD tendrá en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad; al respecto esta comisión señala que: "(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresarlo en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, etc.). Que, la CPPADD de la UGEL-T aplicará la sanción o absolución correspondiente, sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al docente en PAD no se le ha vulnerado el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba al presente caso en particular; se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes profesionales, no violándose, a su juicio, los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad, legalidad, impulso de oficio y verdad material, asimismo debe tenerse en cuenta que el docente en PAD no ha remitido descargo alguno.

Del presente caso en particular esta CPPAD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que existe mérito suficiente para INSTAURAR proceso administrativo disciplinario a la Profesora: Juana Cárdenas Castro Docente de la Institución Educativa CIRO ALEGRIA BAZAN, del Ramal de Aspuzana-Nuevo Progreso -Tocache. porque ha transgredido por acción u omisión su: **Deber** (vulneración del derecho a la integridad física y Psicológica ejerciendo hacia sus estudiantes, siendo esta conducta sancionable ante el ordenamiento jurídico de la ley de Reforma Magisterial Ley 29944 su deber y prohibición; en el ejercicio de la función docente. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que la profesora en proceso ha vulnerado según ley N.º 29944, los artículo 49 literal d), e) Artículo 40 literal c), n), y q).

La Comisión Permanente de los Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL-T, se avocó al estudio y análisis de los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular, por lo que en mérito a su autonomía con que está conferida por Ley, RECOMIENDA:

ARTICULO 1. - IMPONER sanción administrativo disciplinario de **CESE TEMPORAL DE 01 MES** sin goce de remuneración, con vigencia a partir de su debida notificación, a la Profesora. Juana Cárdenas Castro DNI N°22408232, docente de la I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN; de Ramal de Aspuzana-Nuevo Progreso Tocache, Región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción u omisión, su **Deber** (vulneración del derecho a la integridad violencia física y Psicológica ejerciendo hacia sus estudiantes, siendo esta conducta sancionable ante el ordenamiento

jurídico de la ley de Reforma Magisterial Ley 29944 su deber y prohibición; en el ejercicio de la función docente. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que la profesora en proceso ha vulnerado según ley N° 29944, los artículo 49 literal d), e) **Artículo 40** literal c), n), y q).

ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la oficina de Personal, Escalafón, Nexus, y Planillas, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°. - Las resoluciones de sanción generadas en procesos administrativos disciplinarios, no se suspenden por la interposición de recurso administrativo alguno "Art.-104 del D.S N°004-2013-ED".

ARTICULO 4°. - **ENCARGAR** al responsable de la Oficina de secretaria general, notificar al interesado de acuerdo a ley, y que al amparo de lo dispuesto por el artículo 106 del D.S N°004-2013-ED, el docente sancionado tiene derecho a interponer los recursos administrativos previsto en el D.S N°004-2019-JUS, dentro de los plazos establecidos.



Regístrese y Comuníquese,

MR. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



CARGO
S.G.

NOTIFICACION N°012-2023

ANTECEDENTE : Memorando N° 0687-2022-GRSM/DRE-UGEL/
ENTIDAD : UGEL -TOCACHE
FECHA DE EMISION : 13-01-2023

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, se cumple con notificar:

- 1.--RESOLUCION DIRECTORAL N°0094-2023 *ref 947566320*
IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE CESE TEMPORAL DE 01 MES ,SIN GOCE DE REMUNERACIONES .

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : JUANA CARDENAS CASTRO-CIRO A.B.
DOMICILIO : *Ramal de Aspuzana*
DNI N° : *92408232*
CORREO ELECTRONICO: *juana.cardenas.196@gmail.com*
FECHA NOTIFICACION : *31 ENE / 2023* HORA: *10:49 a.m.*

[Firma]
FIRMA

[Huella Digital]
HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

FIRM

HUELLA DIGITAL

V°B°



[Firma]
ROSALBA SILVAGERMANY
SECRETARIA GENERAL
C.M. 800078280

NOTIFICACIÓN